

2

## 民事上诉状

张

14

2025.8.12

上诉人（一审原告）：中国银行股份有限公司海安支行，住所地海安市长江中路18号，统一社会信用代码：91320621703740435Q。负责人：张晨成，行长。

被上诉人（一审被告）：陶建宏，男，1980年10月28日出生，居民身份证号码320621198010282415，住海安市城东镇品建村11组2号，联系电话：18862720898。

被上诉人（一审被告）：顾远燕，女，1979年2月23日出生，居民身份证号码320621197902232427，住海安市城东镇品建村11组2号，联系电话：15950870287。

被上诉人（一审被告）：南通久和房地产开发有限公司，住所地海安市海安镇安平西路2号，统一社会信用代码913206215617655801。法定代表人：郝昀，该公司董事长。联系电话：0513-80685500。

上诉人因不服海安市人民法院作出的（2025）苏0685民初4602号民事判决书，现提出上诉：

### 上诉请求：

- 1、请求判令撤销海安市人民法院作出的（2025）苏0685民初4602号民事判决书，依法改判或发回重审；
- 2、判令一、二审诉讼费由被上诉人承担。

### 事实与理由：





被上诉人陶建宏、顾远燕为购买被上诉人南通久和房地产开发有限公司建设的位于海安镇永安南路 69 号新城尚府 7 幢 2704 室房屋向上诉人申请贷款，2013 年 6 月 3 日，上诉人中国银行股份有限公司海安支行（贷款人）与被上诉人陶建宏（借款人）、南通久和房地产开发有限公司（保证人）签订《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》（编号 2013 年中银借字 HAAA052305 号）：借款人陶建宏向海安支行中国银行股份有限公司海安支行借款 480000 元用于购买海安镇永安南路 69 号 7 幢 2704 室房屋，贷款期限 300 个月；2、利率为浮动利率（基准利率下浮 15%），逾期利率为贷款利率上浮 50%，复利计算方式为（本金+应付未付利息）×实际天数×年罚息利率/360；借款人违约时，贷款人有权宣布贷款提前到期，并要求借款人承担律师费等实现债权的费用；借款人以所购房产向贷款人提供抵押，担保人南通久和房地产开发有限公司提供阶段性连带责任保证，保证范围包括本金、利息、罚息、律师费等，保证期间为债务履行期届满后两年，自抵押登记完成之日起终止。

2025 年因被上诉人陶建宏逾期归还借款构成违约，上诉人中国银行股份有限公司海安支行向海安市人民法院提起诉讼宣告案涉贷款提起到期，要求被上诉人陶建宏、顾远燕承担欠款本息并承担给上诉人造成的违约损失、被上诉人南通久和房地产开发有限公司对被上诉人陶建宏、顾远燕的上述义务承担连带清偿责任。案件经海安市人民法院审理并于 2025 年 7 月 31 日作出



(2025)苏0685民初4602号民事判决书，该判决中对于上诉人要求南通久和房地产开发有限公司承担阶段性保证责任的诉讼请求不予支持。上诉人于2025年8月4日收到判决书后不服提起本案上诉。

根据《中华人民共和国民法典》第四百零二条的规定，以建筑物、建设用地使用权等特定财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。即便被上诉人之间签署的《商品房买卖合同》已经办理备案登记，但该备案登记与预抵押登记及约定的抵押登记并非同一事实，所产生的法律效力也不相同。不能据此推定抵押条件成就，上诉人已成为案涉房屋抵押预告登记的权利人可优先受偿。2013年中银借字HAAA052305号《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》中被上诉人南通久和房地产开发有限公司承担阶段性连带担保责任自抵押登记完成之日起终止的约定条件并未成就，南通久和房地产开发有限公司仍应承担阶段性连带保证责任。

被上诉人南通久和房地产开发有限公司为被上诉人陶建宏购房提供阶段性连带担保，是为了上诉人最大程度的保障债权实现，也是上诉人发放贷款的重要考量。《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》中被上诉人南通久和房地产开发有限公司承担阶段性连带担保责任自抵押登记完成之日起终止的约定，完全在其明知需担责的预期事项范围内，未超出被上诉人南通久和房地产开发有限公司愿意。作为专业房地产开发公司其作出的





“保证责任于办理正式抵押登记时才免除”的选择，与其专业能力及其选择能力相匹配。被上诉人南通久和房地产开发有限公司也明知被上诉人陶建宏购买的房屋未办理抵押登记，但被上诉人南通久和房地产开发有限公司至今未能督促陶建宏完成办理转移登记，从而导致至今未能办理抵押登记，严重损害上诉人的债权利益。

综上，一审法院判决驳回上诉人要求被上诉人南通久和房地产开发有限公司承担连带保证责任的诉讼请求错误，请求二审法院依法支持上诉人的上诉请求。

此致

南通市中级人民法院

上诉人：



二〇二五年八月十一日